CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE

CONTRATANTE: [Razão Social da Empresa ou Nome Completo], CNPJ/CPF nº [Preencher], com sede em [Preencher Endereço Completo], neste ato representada por seu representante legal [Nome do Responsável], [Nacionalidade], [Estado Civil], [Profissão], portador(a) do RG nº [Preencher] e CPF nº [Preencher], doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: Vanderlei Dias Mendes, brasileiro, [Estado Civil], Desenvolvedor de Software, portador do CPF nº 072.501.549-74 e RG nº [Preencher], com sede na Av. Osvaldo Valle Cordeiro 1260, AP 91 Torre 2, São Paulo/SP, doravante denominada **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Licenciamento e Manutenção de Software (SaaS), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto:

- O desenvolvimento, parametrização e implementação do Sistema de Gestão Exclusivo para a academia Almeida JJ, englobando controle financeiro, gestão de alunos com CRUD completo, ficha de inscrição digital nativa, painel dashboard inteligente e servidor de disparos de WhatsApp integrado;
- O licenciamento de uso do software para a **CONTRATANTE**;
- A prestação contínua de serviços de hospedagem em nuvem, manutenção técnica e correções de retaguarda técnica (bugs).

CLÁUSULA 2 - DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços e licenciamento, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os seguintes valores:

2.1. Taxa de Implementação (Setup): O valor fixo e único de R$ 3.250,00 (Três mil, duzentos e cinquenta reais), referente à programação, banco de dados,

design da plataforma, design da ficha de matrícula exclusiva e infraestrutura de base. Forma de pagamento: 50% (cinquenta por cento) no aceite deste contrato e 50% (cinquenta por cento) na aprovação final do sistema, via transação PIX.

2.2. Taxa de Manutenção e Hospedagem (Mensalidade): O valor mensal de R$ 200,00 (Duzentos reais), referente ao licenciamento contínuo de uso do software, despesas técnicas com servidores de banco de dados, servidores de interface e suporte técnico preventivo. Vencimento: Todo dia [Preencher Dia] de cada mês, via transação PIX.

CLÁUSULA 3 - DO PRAZO E DA RENOVAÇÃO

3.1. O presente contrato é celebrado pelo prazo determinado de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega oficial do sistema e seu pleno funcionamento em ambiente de produção.

3.2. Após os 12 (doze) meses iniciais, o contrato será prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, podendo a mensalidade de R$ 200,00 sofrer reajuste anual pautado pelo índice IGPM ou IPCA acumulado no período.

CLÁUSULA 4 - DO INADIMPLEMENTO E DAS PENALIDADES

4.1. Multa por Atraso: Em caso de atraso superior a 5 (cinco) dias no pagamento da respectiva mensalidade:

- Será cobrada multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor nominal da parcela devida;
- Incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma *pro rata die*.

4.2. Suspensão do Sistema: Caso a inadimplência perdure por tempo superior a 15 (quinze) dias corridos, a **CONTRATADA** reserva-se o direito de suspender o acesso da **CONTRATANTE** ao sistema eletrônico temporariamente, até a regularização integral dos débitos em aberto.

4.3. Multa Rescisória (Quebra de Fidelidade): Tendo em vista o investimento analítico e técnico inicial estruturado a longo prazo, caso a **CONTRATANTE** solicite formalmente o cancelamento e desativação do sistema antes de cumpridos os 12 (doze) meses estipulados na Cláusula 3, a **CONTRATANTE** incorrerá no pagamento de uma multa rescisória equivalente a

15% (quinze por cento) do valor total das mensalidades restantes para completar o período anual.

4.4. Rescisão sem Multa: Ultrapassado o período de 12 (doze) meses de vigência, a **CONTRATANTE** figurará livre para rescindir o presente instrumento a qualquer momento, isenta de multas rescisórias, bastando avisar com 30 (trinta) dias de antecedência.

4.5. Mau Uso e Quebra de Contrato: Em caso de infrações graves à Legislação Brasileira ou uso indevido do módulo de disparos de WhatsApp para o envio de mensagens caracterizadas como SPAM malicioso, a **CONTRATADA** poderá encerrar o contrato motivadamente, de maneira imediata, sem aviso prévio e isenta de devolução de quantias já pagas.

CLÁUSULA 5 - DOS DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. Resta estritamente estabelecido que o código-fonte, a arquitetura relacional de banco de dados e as tecnologias agregadas (Design UX/UI, scripts automatizadores, etc.) desenvolvidas são de propriedade intelectual e patrimonial exclusiva da **CONTRATADA**.

5.2. A entrega delineada na Cláusula 1 engloba a cessão do Direito de Uso (Licenciamento Comercial de Software como Serviço) à **CONTRATANTE**. É expressamente vedado à **CONTRATANTE** copiar, revender, transferir a terceiros ou reivindicar registro autoral do software para si.

5.3. Em contradição, toda a massa de dados cadastrais (nomes, contatos, dados financeiros de alunos, assinaturas) colhida e alimentada dentro da plataforma é de inteira e exclusiva propriedade material da **CONTRATANTE**. Ocorrendo distrato contratual, a **CONTRATADA** obriga-se a exportar e fornecer tais dados eletrônicos limpos em formato de planilha, condicionando-se apenas à quitação de faturas então pendentes.

CLÁUSULA 6 - SUPORTE TÉCNICO E BOAS PRÁTICAS

6.1. A prestação contínua de Manutenção prevê garantia de engenharia contra falhas na execução funcional da ferramenta, bem como o custeio operacional do fornecimento dos servidores telemáticos vitais.

6.2. Acordo de Nível de Serviço (SLA): O amparo técnico fluirá de forma remota em dias úteis, no horário comercial (09h00 às 18h00 - Horário de Brasília). Manifestações que impactem a continuidade primária das operações (parada total do sistema) ostentarão tempo de primeira resposta não superior a 24 horas úteis.

6.3. Novos Módulos: Qualquer requisição técnica que abranja a idealização de características sistêmicas não previstas originariamente escapa ao orçamento aqui fixado, suscitando viabilidade e valoração em Orçamento Aditivo individual.

6.4. Isenção sobre Regulamentações de Terceiros (Meta/WhatsApp): A **CONTRATADA** concebe e fornece a ponte transacional entre o sistema e o dispositivo telefônico. No entanto, não exerce controle imperativo sobre regulamentos impostos pela empresa Meta. Por conseguinte, afasta-se de responsabilidade e ônus de ressarcimentos na eventualidade de o terminal celular da **CONTRATANTE** sofrer penalidades, interrupções ou banimentos causados por excesso volúmico de envios, denúncias de terceiros ou guinadas nas diretrizes globais daquela plataforma.

6.5. Boas Práticas Anti-SPAM: A fim de dirimir os bloqueios mencionados na subcláusula anterior, a **CONTRATANTE** se compromete a aquecer periodicamente seu número institucional, modular volumes extensos através de lotes espaçados cronologicamente, comunicar-se exclusivamente com alunos opt-in, praticar o diálogo humano bilateral corriqueiro e acatar pontualmente solicitações voluntárias de descadastramento proferidas por destinatários.

CLÁUSULA 7 - PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

7.1. Conforme os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), a **CONTRATANTE** desponta categoricamente como Controladora dos dados pessoais de seus alunos, absorvendo para si o dever cível de colacionar o livre e manifesto consentimento obreiro e pautar a finalidade adequada da coleta antes de importá-los ou armazená-los na plataforma.

7.2. A **CONTRATADA** perfaz a figura de mera Operadora, abrigando matrizes instrumentais para viabilizar o processamento dos dados por intermédio da Controladora, de sorte que se insere alheia aos teores meritórios das informações ali processadas e isenta de corrompimentos legais inerentes à aquisição ilícita daqueles dados.

CLÁUSULA 8 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

8.1. Por estarem assim alinhados aos justos e perfeitos termos de vontade, as partes firmam o presente contrato instrumental para que produza seus incontestes efeitos legais.

8.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir pendências, divergências ou controvérsias decorrentes das estipulações deste contrato, afastando-se qualquer outro, por melhor assentado estivesse.

São Paulo, [Dia] de [Mês] de 2026.

Vanderlei Dias Mendes
(Contratada / Desenvolvedor)
CPF: 072.501.549-74

Almeida JJ / [Nome do Representante Legal]
(Contratante)
CPF/CNPJ: [Preencher]

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: